

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1781/2531

บริษัท น้ำตาลทราย กำแพงเพชร จำกัด

กรมสรรพากร

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 167, มาตรา 173, มาตรา 175

ป.รัชฎากร มาตรา 30

เมื่อโจทก์ได้รับแจ้งการประเมินจากจำเลยให้เสียภาษีอากรอายุความย่อมสะดุดหยุดลงนับแต่วันดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 173 แม้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จะวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์เมื่อพ้น 10 ปี นับแต่วันที่โจทก์ได้รับแจ้งการประเมิน แต่การที่โจทก์อุทธรณ์การประเมินดังกล่าวทั้งฟ้องคดีต่อศาลเป็นคดีสืบเนื่องกันมา ถือได้ว่าเป็นเหตุให้ อายุความสะดุดหยุดอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 175 นี้คำภาษีอากรของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลปีภาษี 2515, 2516, 2517 และการประเมินภาษีภาษีการค้าระหว่างเดือนมกราคม 2515 ถึงเดือนธันวาคม 2515 รวมทั้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับการประเมินดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นการประเมินที่ไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย หันคำภาษีอากรดังกล่าวขาดอายุความแล้วจำเลยให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานของจำเลยและคำวินิจฉัย

อุทธรณ์ถูกต้องแล้ว หันคำภาษีอากรของโจทก์ยังไม่ขาดอายุความศาลภาษีอากร
กลางวินิจฉัยว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนการ
ประเมินภาษีการค้าภาษีเงินได้นิติบุคคลและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามฟ้อง จำเลย
อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "สำหรับปัญหาในเรื่องอายุ
ความนั้น โจทก์แก้อุทธรณ์อ้างว่าหนี้ภาษีรายนี้ขาดอายุความเพราะจำเลยไม่ยื่นหรือ
อายัดทรัพย์สินของโจทก์มาชำระหนี้คำภาษีอากรภายใน 10 ปี นับแต่วันที่จำเลยแจ้ง
การประเมินภาษีให้โจทก์ทราบนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ได้รับแจ้งการประเมิน
ให้เสียภาษีจากจำเลยเมื่อ 27 พฤษภาคม 2519 และวันที่ 27 ธันวาคม 2519 อายุ
ความย่อมสะดุดหยุดลงนับแต่วันดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 173 แม้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์เมื่อวันที่ 14
มิถุนายน 2529 แต่เมื่อโจทก์อุทธรณ์การประเมินดังกล่าวทั้งฟ้องคดีศาลเป็นคดีนี้สืบ
เนื่องกันมาถือได้ว่าเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 175 ดังนั้นหนี้รายนี้จึงไม่ขาดอายุความข้ออ้างของโจทก์ดังกล่าวฟัง
ไม่ขึ้น คำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาอุทธรณ์
ของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ